

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2542 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย คุณ เวลลิส แอนโทเนียส หรือจอร์นนี่
เคนทอรี่ หรือ

จำเลย

โจนี้ เคนเทอร์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 227

หากจำเลยรู้ว่าธนบัตรที่นำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย เป็นธนบัตรปลอมแล้ว จำเลยน่าจะนำไปแลกที่ร้านค้า หรือสถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินแห่งอื่นและแลกเปลี่ยน ครั้งเดียว เพื่อที่ผู้รับแลกเปลี่ยนเงินจากจำเลยจะได้จำจำเลยไม่ได้ และจำเลยจะได้ หลบหนีไปให้ไกลจากสถานที่ดังกล่าวไม่น่า จะนำมาแลกที่สถานที่ที่ตนเคยมารับ ประทานอาหารและเดินเล่น กับทำการแลกถึง 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาประมาณ 13 ชั่วโมงทั้งเมื่อแลกได้แล้วก็ได้หลบหนีไปไหน ซึ่งผิดวิสัยของผู้ที่ กระทำผิดทั่วไปที่ จะไม่กระทำผิดในสถานที่ที่ตนเคยไป และเมื่อกระทำผิดมาแล้วก็จะรีบหลบหนีไปให้ ไกลจากสถานที่นั้น ๆ ทั้งส.และธ. ซึ่งมีหน้าที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่าง รับว่าธนบัตรที่จำเลยนำมาแลกดูไม่ออกว่าเป็นธนบัตรปลอมและตอนที่เจ้าพนักงาน ตำรวจเข้าไปจับจำเลยนั้นไม่ปรากฏว่า จำเลยมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ตาม พฤติการณ์น่าจะเชื่อว่า จำเลยไม่รู้ว่าธนบัตรที่นำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยเป็น

ธนบัตรปลอม พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมารับฟังลงโทษจำเลยในข้อหาฉ้อโกงเพื่อ นำออกใช้ซึ่งเงินตราของ รัฐบาลต่างประเทศอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240, 244, 247, 91, 92 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18, 62, 81 เพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมายและริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษมาแล้วตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 ประกอบมาตรา 240, 247 จำคุก 2 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 81 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 3 เดือนรวมจำคุก 2 ปี 3 เดือนเพิ่มโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็นจำคุก 3 ปี ริบของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 ประกอบด้วยมาตรา 240, 247 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่โจทก์และจำเลย มีโต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่าจำเลยได้นำธนบัตรรัฐบาลฮ่องกงฉบับละ 1,000

ดอลลาร์ รวม 3 ฉบับซึ่งเป็นธนบัตรปลอม ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยจากนายสมมิต์ โชติเวชชกุลและนายธีระ ทรงผาสุข เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราของโรงแรมมาเลเชียรวม 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ฉบับครั้งแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 เวลาประมาณ 15 นาฬิกาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 เวลา 1 นาฬิกาและเวลา 4 นาฬิกา ตามลำดับ โดยจำเลยเคยรับประทานอาหารและเดินอยู่ที่บริเวณโรงแรมมาเลเชีย ต่อมาวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 เวลา 23.50 นาฬิกา จำเลยถูกจับที่ร้านอาหารใกล้โรงแรมมาเลเชียที่โจทก์ฎีกาว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าจำเลยรู้ว่าธนบัตรของกลางเป็นของปลอมนั้นเห็นว่า หากจำเลยรู้ว่าธนบัตรที่นำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยเป็นธนบัตรปลอมแล้วจำเลยน่าจะนำไปแลกที่ร้านค้าหรือสถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินแห่งอื่นและแลกเปลี่ยนครั้งเดียวเพื่อที่ผู้รับแลกเปลี่ยนเงินจากจำเลยจะได้จำจำเลยไม่ได้และจำเลยจะได้หลบหนีไปให้ไกลจากสถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินไม่น่าจะนำมาแลกที่สถานที่ที่จำเลยเคยมารับประทานอาหารและเดินเล่นกับการแลกถึง 3 ครั้งภายในระยะเวลาประมาณ 13 ชั่วโมงทั้งเมื่อแลกได้แล้วก็ได้หลบหนีไปไหน ซึ่งผิดวิสัยของผู้ที่กระทำผิดทั่วไปที่จะไม่กระทำผิดในสถานที่ที่ตนเคยไปและเมื่อกระทำผิดแล้วก็จะรีบหลบหนีไปให้ไกลจากสถานที่ที่ได้กระทำผิด นายสมมิต์และนายธีระพยานโจทก์ทั้งสองปากซึ่งมีหน้าที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็เบิกความว่าพยานดูไม่ออกว่าเป็นธนบัตรปลอม ในตอนที่นายธีระพยานโจทก์กับเจ้าพนักงานตำรวจเดินเข้าไปจับจำเลยในร้านอาหารจำเลยก็ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ตามพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยไม่รู้ว่าธนบัตรที่นำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยเป็นธนบัตรปลอม พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมารับฟังลงโทษจำเลยในข้อหาไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราของ รัฐบาลต่างประเทศอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมไม่ได้ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประมาณ ตีะไฟบูลย์สิน-วิรัตน์ ลัทธิวงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------